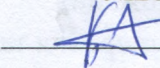


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням учасника ТОВ «РІА «БЛІЦ»
№28 від 31 березня 2023р.
 Богдан ЯРЕМЕНКО

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «БЛІЦ»**

ЄДРПОУ 33143404

м. Біла Церква
2023 рік

Зміст

1. Загальні положення
2. Вимоги до створення та поширення інформації
 - 2.1. Основні вимоги до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією.
 - 2.2. Вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації.
 - 2.3. Вимоги до розповсюдження інформації про насильство.
 - 2.4. Вимоги до розповсюдження інформації про кримінальні правопорушення.
 - 2.5. Вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів).
 - 2.6. Вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується Телерадіоорганізацією.
 - 2.7. Вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб.
 - 2.8. Вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації.
 - 2.9. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами.
 - 2.10. Вимоги до реклами та спонсорства.
 - 2.11. Вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками телерадіоорганізації товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.
 - 2.12. Обмеження щодо змісту інформації.
 - 2.13. Право на відповідь та спростування.
3. Порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради організації.
4. Склад, компетенція та відповідальність Творчого колективу.
5. Обов'язки Телерадіоорганізації.
6. Прикінцеві положення.

Директор _____



Богдан ЯРЕМЕНКО

1. Загальні положення

1.1. Цей редакційний статут телерадіоорганізації Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламно-інформаційне агентство «БЛІЦ» розроблено на основі та у відповідності до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та інших чинних нормативних актів України.

1.2. Інформаційна діяльність Телерадіоорганізації базується на положеннях статті 34 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, і кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

1.3. Метою розповсюдження Телерадіоорганізацією новин та іншої інформації є забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, а основними функціями членів творчого колективу Телерадіоорганізації є: утвердження принципів журналістики, відповідальності перед власною аудиторією та професійним співтовариством, шляхом достовірного і об'єктивного інформування про діяльність та рішення органів державної влади, приватних структур, посадових та інших публічних осіб, для забезпечення формування громадянами власної думки; надання можливості громадянам та інститутам громадянського суспільства оприлюднювати інформацію та ідеї; піддавання постійному критичному аналізу дій державних чи уповноважених державою органів і осіб.

1.4. Журналістам Телерадіоорганізації гарантується: дотримання конституційного принципу про заборону цензури, створення умов для вільної продуктивної творчої журналістської діяльності та невтручання у професійну діяльність журналіста з боку державних органів, посадових осіб, власників та менеджерів Телерадіоорганізації: забезпечуються можливості безсторонньо висловлювати позиції щодо усіх суспільно-політичних подій, які висвітлюються Телерадіоорганізацією, та надається правовий і соціальних захист у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, передбачений законодавством України, цим статутом і внутрішніми документами Телерадіоорганізації. Власники Телерадіоорганізації не мають права втручатися у творчу діяльність Телерадіоорганізації в інший спосіб, ніж через внесення змін до Редакційного статуту.

1.5. Положення цього Редакційного статуту поширюються та є обов'язковими до виконання для керівництва Телерадіоорганізації, всіх працівників творчого колективу. Всі особи, на яких поширюються та є обов'язковими до виконання положення цього Редакційного статуту, повинні бути ознайомлені з його змістом.



Директор _____

Богдан ЯРЕМЕНКО

2. Вимоги до створення та поширення інформації

Діяльність у сфері медіа ґрунтується на принципах свободи вираження поглядів і переконань, свободи поширення, обміну та отримання інформації, свободи діяльності суб'єктів у сфері медіа, у тому числі вільного визначення змісту інформації, свободи господарської діяльності у сфері медіа, гарантованості права на інформацію, відкритості та доступності інформації, достовірності і повноти інформації, правомірності одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, захищеності особи від втручання в її особисте та сімейне життя.

Будь-які обмеження зазначених свобод, у тому числі при прийнятті державними органами, органами місцевого самоврядування рішень, які забороняють або обмежують розповсюдження будь-якого медіа на території України, рішень про зупинення, анулювання або відмову у видачі ліцензій, про відмову у реєстрації суб'єкта у сфері медіа, можуть бути встановлені та застосовані лише на підставі закону, якщо це є необхідним у демократичному суспільстві, а відповідне обмеження є пропорційним (ненадмірним) щодо поставленої мети. Обмеження зазначених свобод може здійснюватися лише в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. При впровадженні обмежень у сфері медіа державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи застосовують практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Цензура забороняється.

Не допускається незаконне втручання у діяльність суб'єктів у сфері медіа з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій, власників відповідних суб'єктів, будь-яких інших фізичних та юридичних осіб.

Не допускаються вимога попереднього погодження інформації, яка поширюється медіа, заборона поширення інформації з боку посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій.

2.1. Основні вимоги до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією.

2.1.1. Принцип точності та об'єктивності інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією.

Принцип точності та об'єктивності подачі інформації означає, що факти, які подаються користувачу Телерадіоорганізацією, повинні точно відповідати реальним подіям чи даним. Використання прямих цитат, їх фрагментів чи уривків тексту не повинне спотворювати зміст висловлювання, тези чи контексту.

Умисне перекручення чи спотворення фактів є неприпустимим так само, як і маніпулювання фактами (неповний виклад, замовчування, невиправданий наголос, псевдосенсаційність). Застосовані відео-, аудіоматеріали та фото- або інші ілюстрації не повинні розходитися зі змістом інформаційного повідомлення. Відео- і аудіоматеріали, фото- та інші зображення мають бути автентичними, а застосування монтажу,

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

комп'ютерної обробки чи інших технічних прийомів або інсценувань з метою акцентування уваги чи посилення образу не повинне вводити громадськість в оману щодо справжності цих матеріалів та обставин чи подій, які вони зображують.

Архівний матеріал, використаний для ілюстрування актуальної проблеми або події, має бути чітко позначений як такий. Потрібно ретельно ставитися до можливого випадкового накладання дикторського тексту на картинку, в результаті чого громадськість може неправильно інтерпретувати події чи діяльність зображених осіб.

Висловлювання власної думки журналіста телерадіоорганізації в інформаційних передачах (крім авторських інформаційно-аналітичних передач) припустиме тільки з питань телерадіомовлення, необхідно утримуватись також від лексики, яка має оцінювальне значення, емоційно забарвлених висловлювань.

2.1.2. Принцип неупередженості інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією.

Журналісти телерадіоорганізації мають виходити із того, що неупередженість інформації визначається однаковим ставленням до всіх осіб, які є учасниками подій або гостями передач, і дотримуватись наступних правил:

- перед розмовою у прямому ефірі чи записом інтерв'ю завжди попереджати співрозмовника про свій політичний чи вболівальницький нейтралітет та неупереджене ставлення, ніколи не обіцяти ставити зручні запитання;
- учасники програм мають право знати її формат, в тому числі - чи виступатимуть вони у прямому ефірі або запису і чи плівка монтуватиметься;
- особам, які дають інтерв'ю, слід надати можливість повністю відповісти на поставлені запитання;
- розповідаючи про соціальні, етнічні групи, формальні чи неформальні групи спортивних вболівальників, необхідно уникати стереотипів,
- особам, підданим у передачі критиці має бути надане можливість дати коментар до цієї передачі;
- журналісти мають об'єктивно, неупереджено та безсторонньо висвітлювати спірні теми у випусках новин та інших програмах, особливо коли обговорюються проблеми державної політики, політичні або суспільні конфлікти;
- журналісти не мають права висловлювати власні думки про поточні події чи питання державної політики в інформаційних програмах, - за винятком проблем мовлення.

2.1.3. Принцип збалансованості інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією.

Збалансована інформація – містить різні точки зору фахівців, учасників подій, подається із збереженням хронології подій, із використанням максимальної кількості джерел.

Збалансованість подачі матеріалу – це запорука неупередженості Телерадіоорганізації у будь-якій спірній чи конфліктній ситуації. Інформаційні редакції Телерадіоорганізації обов'язково представляють позиції усіх сторін конфлікту або неоднозначного, спірного питання.

Телерадіоорганізація своєю діяльністю сприяє інформаційному плюралізму, висвітлюючи усі суспільно важливі події та надаючи можливість для оприлюднення

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

повного спектру політичних, соціальних, культурних, національних і релігійних поглядів, що побутують у суспільстві; також допомагає встановленню ідеологічної різноманітності, за якої жодна ідеологія не може визнаватись державною, пануючою, обов'язковою або єдиною можливою.

Журналісти телерадіоорганізації повинні дотримуватись таких вимог щодо збалансованої подачі інформації:

1) Телерадіопрограми обов'язково представляють позиції усіх сторін конфлікту або неоднозначного, спірного питання.

У разі, якщо оперативно неможливо взяти коментар однієї із сторін, щоб представити її точку зору в межах одного сюжету чи випуску, редакція Телерадіоорганізації має докласти зусиль до того, щоб викласти цю точку зору, принаймні, в наступному випуску чи наступного дня. У цьому випадку обов'язково слід загострити увагу телеглядачів (радіослухачів) на тому, що на проблему є різні точки зору, а також висвітлити причину, з якої поки що не вдалося взяти коментар певної сторони і повідомити, коли цей коментар може бути оприлюднений.

2) У будь-якій ситуації шукати якомога ширший спектр думок і ретельно подавати його у своїх матеріалах.

При висвітленні конфліктів чи спірних питань журналісти і редакції мають докласти також зусиль до того, щоб знайти нейтрального експерта, «третейського суддю». При цьому слід чітко дати зрозуміти телеглядачам (радіослухачам), чому саме ця людина коментує ту чи іншу подію, чи має цей коментатор достатній експертний рівень і наскільки ця людина є незацікавленою в конфлікті стороною.

3) Відмова сторони від коментаря – також є коментарем. Редакція обов'язково повідомляє про таку відмову, про її причини, але завжди залишає за цією стороною – «відмовником» право прокоментувати ситуацію у наступних випусках програм. Водночас, редакція повинна докласти всіх можливих зусиль до того, щоб переконати сторону, яка відмовилася, прокоментувати чи спростувати звинувачення, викласти свою позицію.

4) Позиції різних сторін конфлікту мають подаватися у однаковому форматі, без будь-яких переваг (хронометражних, емоційних тощо) будь-якій із сторін.

При запрошенні сторін до студії ведучі не повинні віддавати переваги жодній із сторін ні за змістом чи гостротою питань, ні за інтонацією, ні за часом на відповіді.

Редакції повинні докладати планомірних і постійних зусиль до розширення кола коментаторів з боку кожної політичної чи іншої сили, інституції, а також до розширення кола експертів з різної тематики.

Подаючи інформацію, надану редакції зацікавленою стороною, слід зазначати цю зацікавленість для глядача, слухача в разі, якщо ця зацікавленість є підтвердженою фактами або висловлюваннями самої зацікавленої сторони.

5) Використання «бліц-опитувань» є доцільним лише для демонстрації спектру думок, але не кількісного співвідношення їх прихильників, і є можливим лише за дотримання таких правил:

– з будь-якого конфліктного, спірного чи навіть просто непевного питання – слід представити блицами весь спектр думок без жодної переваги (хронометражної, емоційної тощо) будь-якій одній з них;

– неприпустимим є використання бліц-опитувань на підтвердження лише однієї позиції чи точки зору на проблему;

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



- опитані мають давати відповідь на чітке й однакове для всіх запитання,
- слід намагатися при цьому представляти різні статі, вікові групи, якщо нема контекстуальних обмежень (наприклад, потрібна чітка референтна група).

2.2. Вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації.

2.2.1. Інформація, що відповідно до чинного законодавства є конфіденційною, з обмеженим доступом, використовується/ розповсюджується Телерадіоорганізацією в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

2.2.2. Конфіденційна інформація про фізичну особу – це інформація про приватне життя особи.

До конфіденційної інформації, зокрема, належать такі персональні дані фізичної особи:

- національність;
- освіта;
- сімейний стан;
- обставини особистого життя;
- релігійність;
- стан здоров'я;
- адреса;
- дата і місце народження;
- майновий стан;
- інша будь-яка інформація, яку ця особа вважатиме такою, за винятком випадків, коли така інформація вже була оприлюднена.

Виключні випадки щодо використання/розповсюдження конфіденційної інформації про фізичну особу визначені законодавством України, а саме:

- інформація з обмеженим доступом, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про інформацію»);
- збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.(ст.302 Цивільного кодексу України);
- ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути використане іншими особами лише за його згодою. (ч.6 ст.296 Цивільного кодексу України);
- обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою (ч.4 ст.301 Цивільного кодексу України);
- використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунтується на відповідних документах (звіти, стенограми, протоколи, аудіо, відеозаписи, архівні матеріали тощо), допускається без її згоди. (ч.3 ст.296 Цивільного кодексу України);

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

– фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті – за згодою осіб, визначених частиною четвертою статті 303 Цивільного кодексу України (ч.1 ст.308 Цивільного кодексу України);

– фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб (ч.3 ст.308 Цивільного кодексу України);

використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, літературних творах не є порушенням її права. (ч.7 ст.296 Цивільного кодексу України)

- в інших випадках, визначених законодавством.

2.2.3. Конфіденційна інформація, яка належить юридичній особі – це відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні юридичної особи і поширюються за її бажанням відповідно до визначених нею умов. Інформація визнається конфіденційною на підставі розпорядження керівника юридичної особи.

Винятки щодо використання/розповсюдження конфіденційної інформації юридичної особи:

1) підприємства, установи та організації, діяльність яких може негативно вплинути або впливає на стан навколишнього природного середовища, життя і здоров'я людей, зобов'язані забезпечувати вільний доступ населення до інформації про стан навколишнього природного середовища (ст. 25-1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

2) якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про інформацію»);

Також до конфіденційної інформації належать відомості про комерційну таємницю підприємства, державну таємницю та конфіденційна інформація, що є власністю держави.

2.3. Вимоги до розповсюдження інформації про насильство.

2.3.1. Журналісти, редакції Телерадіоорганізації зобов'язані дотримуватися таких вимог щодо розповсюдження інформації про насильство:

1) не допускати в інформаційних та інших телерадіопередачах:

– систематичне, цілеспрямоване, безпідставне загострення уваги щодо інформації про насильство, війну, жорстокість, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі, позитивне їх подання;

– такі, що шокують та/або шкідливі для суспільної моралі матеріали, відверті сцени насильства, порнографії і сексу, брутальну лайку;

– сцени реального страждання, реальні тортури і страту, а також сцени знущання з тварин.

2) не здійснювати сповіщення дитячих телерадіопередач, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків;

3) при висвітленні надзвичайних подій показувати мерців, рани, травми дуже обережно, уникаючи зайвого натуралізму та крупних планів;

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



4) не брати і тим більше не оприлюднювати інтерв'ю з людьми, які перебувають у шоковому стані. Винятком з цього правила може бути лише пошук суто фактажної, надзвичайно суспільно-важливої інформації, яку в інший спосіб отримати неможливо;

5) не пропагувати, тобто не показувати і не доносити в телерадіоефірі у привабливому світлі, нездоровий спосіб життя (куріння, пияцтво, наркоманія тощо) чи антисоціальну поведінку (це ж стосується і висвітлення кримінальної тематики);

6) дуже обережно висвітлювати небезпечні для суспільства варіанти наслідуваної поведінки, наприклад, суїцид.

При доборі матеріалу журналісти повинні враховувати час виходу конкретного матеріалу в ефір (денний чи нічний) саме з точки зору дотримання Телерадіоорганізацією зобов'язань щодо розповсюдження інформації про насильство.

2.4. Вимоги до розповсюдження інформації про кримінальні правопорушення.

2.4.1. При висвітленні кримінальної та правоохоронної тематики (інформації про злочини) журналісти Телерадіоорганізації на всіх стадіях (злочин, порушення кримінальної справи, хід слідства, затримання і арешт підозрюваних, хід судового процесу) докладають усіх зусиль до неупередженого ставлення до підозрюваних, обвинувачених, підсудних, оскільки лише вирок суду дає підставу назвати людину винною у скоєнні злочину. Журналісти Телерадіоорганізації мають докладати всіх можливих зусиль, щоб кожного разу озвучувати точку зору підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а в разі неможливості це зробити – принаймні, точку зору його родичів чи адвокатів.

2.4.2. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародоване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом.

2.4.3. Ім'я потерпілого від правопорушення може бути оприлюднене лише за його згодою.

2.4.4. Оприлюднення імен живих жертв злочину, особливо коли йдеться про злочини, пов'язані з насильством проти дітей чи з сексуальним насильством, може додати цим жертвам страждань. Тому Телерадіоорганізація оприлюднює ім'я жертви злочину лише у тих випадку, коли повнолітня жертва погодилася на розкриття свого імені, а громадський інтерес до справи є надзвичайно великим.

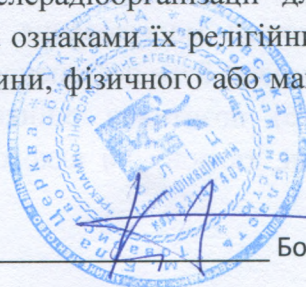
2.4.5. Журналістам Телерадіоорганізації слід утримуватись від оприлюднення зображень неповнолітніх, яких підозрюють чи обвинувачують у скоєнні злочинів без особливої необхідності.

2.5. Вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів).

2.5.1. Забороняється використання ефіру Телерадіоорганізації для пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої раси або меншини, фізичного або майнового стану, соціального походження, сексуальної орієнтації.

2.5.2. Відмова від дискримінації:

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



Співробітники Телерадіоорганізації виключають у своїй роботі ідеї ксенофобії, націоналізму, дискримінаційного ставлення до будь-кого за будь-якою ознакою. Журналісти мають завжди виявляти толерантність до кожної людини та висловлюваних нею ідей, не допускати упередженості у зв'язку з соціальним статусом людини, її професією чи родом занять, партійною (груповою), расовою, етнічною чи національною належністю, місцем проживання, способом життя, системою особистих переконань, сексуальною орієнтацією, зовнішнім виглядом та фізичними вадами.

У матеріалах Телерадіоорганізації вказувати на чийсь національність, расу, віросповідання, стать, мову спілкування, походження чи політичні уподобання можна лише тоді, коли вони є необхідною складовою частиною новини, і коли це не викликає заперечень тієї людини, про яку йдеться. Недоречно вказувати, наприклад, національність, повідомляючи про особу правопорушника (навіть не подаючи ім'я особи), оскільки споживачі інформації можуть припустити, що всі представники цієї нації скоюють такі ж правопорушення.

2.5.3. Образливі висловлювання:

Телерадіоорганізація повинна обережно ставитися до вживання термінів, які можуть бути образливими для певних груп населення, включно з термінами, які позначають цю групу.

2.5.4. При створенні, підготовці та розповсюдженні телерадіопрограм та передач телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної моралі.

2.6. Вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується Телерадіоорганізацією.

2.6.1. Журналісти Телерадіоорганізації мають виходити з того, що захист інтересів дітей та молоді є першочерговим завданням.

2.6.2. У матеріалах медіа (крім фільмів) обмежується поширення інформації, що може завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей, та у яких міститься така інформація:

1) надмірне зосередження уваги на насильстві, а саме поширення висловлювань або зображень насильства, які не є обґрунтованими або є надмірними в контексті відповідної програми чи публікації;

2) позитивна оцінка нанесення, заподіяння самому собі каліцтва або вчинення самогубства, підбурювання до таких дій, надмірна і необґрунтована деталізація засобів і обставин самогубства;

3) демонстрування жорстокого поводження з тваринами, методів умертвіння тварин, демонстрація великим планом такої, що вмирає, або жорстоко понівеченої тварини, крім випадків, якщо така демонстрація необхідна для популяризації гуманного ставлення до тварин, за умови попередження глядачів про сцени жорстокості;

4) позитивна оцінка вандалізму;

5) позитивна оцінка злочинного діяння або ідеалізація злочинця, надмірно деталізовані моделювання злочинних дій та/або демонстрація дій, відтворення яких дітьми може бути небезпечним для їхнього здоров'я і життя;

6) позитивна оцінка залежності від наркотичних, токсичних, психотропних речовин, тютюну чи алкоголю, а також від інших речовин, які використовуються або

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

можуть використовуватися з метою одурманення, заохочення їх вживання, виробництва, розповсюдження чи придбання, крім творів мистецтва;

7) нецензурні висловлювання, слова, непристойні жести, крім випадків використання у творах мистецтва або відтворення у повідомленнях про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

8) заклики грати в азартні ігри, спонукання до участі в азартних іграх, крім випадків, передбачених законами України;

9) демонстрація великим планом тіла померлої, такої, що вмирає, або жорстоко понівеченої людини, крім випадків, якщо така демонстрація необхідна для ідентифікації особи, за умови попередження глядачів про сцени жорстокості.

2.6.3. Інформація, що може завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей, передбачена частиною першою цієї статті, може поширюватися лінійними медіа з урахуванням обмежень щодо часу поширення програм (у тому числі фільмів) залежно від індексу глядацької аудиторії у сфері медіа ("16" - показ можливий з 22 години до 6 години; "18" - показ можливий з 24 години до 5 години).

Програми (у тому числі фільми), розраховані на глядацьку аудиторію не менше 16 років, можуть поширюватися лише у проміжках часу між 22 годиною та 6 годиною та з обов'язковим інформуванням користувачів про обмеження глядацької аудиторії або в будь-який час, за умови використання системи умовного доступу.

Програми (у тому числі фільми), розраховані на глядацьку аудиторію не менше 18 років, можуть поширюватися лише у проміжках часу між 24 годиною та 5 годиною та з обов'язковим інформуванням користувачів про обмеження глядацької аудиторії або в будь-який час, за умови використання системи умовного доступу.

Суб'єкти у сфері аудіовізуальних медіа самостійно визначають вікову категорію аудиторії, на яку розраховані програми (у тому числі фільми), керуючись критеріями класифікації, затвердженими Національною радою спільно з органом спільного регулювання.

2.6.4. Інформація, передбачена частиною другою цієї статті, програми чи фільми еротичного спрямування можуть поширюватися без обмежень у часі суб'єктами у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення та провайдерами аудіовізуальних сервісів лише у разі застосування системи умовного доступу.

2.6.5. Програми, які поширюються аудіовізуальними медіа та містять інформацію, що може завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей, на початку програми оголошується звукове попередження про шкоду, яка може бути завдана дітям, та рекомендовану мінімальну вікову категорію.

2.6.6. Крім виняткових випадків, коли неможливо інакше забезпечити найкращі інтереси дитини, суб'єкти у сфері медіа не мають права без письмової згоди хоча б одного з батьків або інших законних представників дитини оприлюднювати фото дитини, яка зазнала фізичного чи сексуального насилля, а також розголошувати будь-яку інформацію, яка:

1) може сприяти ідентифікації дитини, яка задіяна у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, в кримінальному провадженні у будь-якому статусі або стосовно якої є інформація про здійснення нею правопорушення;

2) стосується факту самогубства дитини, при цьому ідентифікує її особу.

Директор _____

Богдан ЯРЕМЕНКО

2.7. Вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб.

2.7.1. Будь-яка інформація, яку подає Телерадіоорганізація, повинна бути гарантовано точною, тому що попередньо була серйозно, прискіпливо зібрана, оброблена і подана. Стандарт вимагає від співробітників докладати щоразу максимум зусиль для перевірки кожної інформації.

При пошуку інформації Телерадіоорганізація повинна докладати всіх можливих зусиль для того, щоб отримати її самостійно від першоджерела. І лише якщо це не можливо, отримувати її від тих, хто, в свою чергу, отримав її від першоджерела. Інформація про особу, висловлена третьою особою, має бути перевірена як у джерела інформації, так і в особи, про яку йдеться.

Повідомляти про подію, яку не бачили на власні очі відповідальні співробітники редакції, або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід лише перевіривши їх щонайменше ще у двох джерелах інформації. Якщо йдеться лише про попередні дані, і ця інформація є надзвичайно суспільно значимою, слід обов'язково загострювати увагу користувачів Телерадіоорганізації на цій обставині. Таку інформацію можна давати лише у надзвичайних випадках.

2.7.2. Особливо ретельно слід перевіряти такі аспекти інформації:

- повідомлення про лихо з людськими жертвами, кількість жертв, постраждалими і зниклими без вісті у частині їхньої кількості;
- повідомлення про смерть конкретної людини, про списки загиблих чи зниклих без вісті;
- імена, прізвища і особові назви;
- цифри, особливо, коли вони є принциповою частиною навіни;
- виключні поняття, тобто усе, що починається зі слів «уперше», «востаннє», «безпрецедентно», «найбільший», «найменший» тощо.

2.7.3. Порядок спростування помилок:

- у разі, якщо, попри всі належні перевірки, нова інформація свідчить про те, що попередній варіант інформації містив помилку, на виправленні її Телерадіоорганізація має недвозначно наголосити у найближчому випуску новин;
- якщо помилка є серйозною, крім найближчого інформаційного випуску, програми, слід повідомити про спростування також і у тому випуску, який виходить в ефір наступного дня у той же час, у який помилка вперше була оприлюднена в ефірі.

2.7.4. Достовірною є інформація, що повна та така, що відповідає дійсності.

Інформація, яку подає своїм користувачам Телерадіоорганізація, повинна завжди мати авторитетне джерело походження (у тому числі – авторитетне саме для конкретної новини). Крім того, на джерела інформації служби Телерадіоорганізації мають посилатися чітко і недвозначно.

2.7.5. Журналіст і Телерадіоорганізація мають право не розкривати своїх джерел інформації.

Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли збігаються такі обставини: інформація є суспільно значимою, джерело є безумовно компетентним стосовно характеру інформації, редакція переконана в добросовісності джерела, джерело з вагомих причин не хоче, щоб його ім'я було оприлюднене.

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



До анонімних джерел слід також віднести випадки, коли людина погоджується на інтерв'ю, якщо її обличчя або фігура або голос не можуть бути впізнані. В разі, якщо інформація є суспільно значимою, таке інтерв'ю може бути розміщено в ефірі.

Посилаючись на анонімне джерело, автор або група авторів беруть на себе повну відповідальність за достовірність і точність інформації.

2.7.6. Інформація, отримана від співробітників прес-служб, прес-секретарів, речників, прес-аташе, які уповноважені робити заяви від органів влади, установ, організацій, партій, рухів, парламентських фракцій і груп, окремих народних депутатів чи політиків, розцінюється Телерадіоорганізацією як офіційна позиція останніх. Ця інформація оприлюднюється із обов'язковим зазначенням джерела, яке несе відповідальність за її точність.

2.7.7. Журналісти Телерадіоорганізації використовують соціологічні дані, виходячи з рівня авторитетності соціологічної служби, яка проводила дослідження. Для цього потрібно власноруч дослідити, принаймні, такі ключові моменти:

- хто є власником цієї соціологічної служби;
- чи є служба членом професійних асоціацій соціологів;
- чи дотримується вона у своїй роботі наукових методик;
- чи проводить служба бізнесові дослідження, чи лише електоральні;
- чи не була служба у минулому причетною до маніпуляцій та фальсифікацій

даних.

Якщо це важливо для адекватного сприйняття соціологічних даних, телерадіожурналіст озвучує наступні позиції:

- точну назву соціологічної служби, яка проводила дослідження;
- замовника дослідження (якщо такий є);
- термін, “географію” і спосіб проведення дослідження;
- кількість опитаних і вказівки на репрезентативність (кого ці опитані представляють);
- точне формулювання запитання, на яке давали відповідь респонденти;
- усі вагомні позиції відповідей;
- розмір статистичної похибки;
- більш широкий контекст, який міг мати вплив на думку громади чи окремих її груп.

2.7.8. Інтернет-видання не можуть вважатися достовірним джерелом інформації. Це пояснюється тим, що контроль за дотриманням вимог чинного законодавства низький і невідомий рівень внутрішніх вимог до перевірки інформації в самій редакції інтернет-видання. Тому є неприпустимим для оперативності подавати в ефір або викладати в Інтернеті непереверінену належним чином інформацію.

2.7.9. Інсценування (застосування поставлених сцен і монтажу) не повинне перекручувати події й подавати їх у хибному світлі. Телерадіоорганізація та Творчий колектив дбають про таке:

- епізод, що має значення для розуміння розвитку подій, не повинен бути поставленим або інсценованим, у протилежному випадку належить чітко попередити про це аудиторію;
- постачальників інформації не просять відтворювати перед камерою важливі події, якщо не збираються сказати про це у програмі;

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



– глядачів слід спеціально повідомити, якщо інсценовані перед камерою події взагалі б не могли відбутися без вашого втручання;

– не можна робити паралельний монтаж кадрів і сцен, аби склалося враження, що вони відбувалися водночас, якщо наслідком цього стане перекручене або хибне уявлення про дійсні події.

2.7.10. Реконструкція – це подія, явно відтворена перед камерою або мікрофоном. Реконструкції повинні бути чітко позначені, як такі аби нікого не ввести в оману. Коли програма створює реалістичну сцену на підставі реальних фактів, яка проте не є реконструкцією жодного з них, про це має бути чітко сказано.

Випуски новин, як правило, не повинні містити реконструкцій фактичних подій з огляду на надто великий ризик введення глядача в оману. Проте до випусків новин можна включати реконструкції, зроблені кимсь іншим (наприклад, міліцією при розслідуванні злочину).

2.8. Вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації.

2.8.1. При розповсюдженні інформації Телерадіоорганізація дотримується вимог законодавства щодо авторських та суміжних прав.

2.8.2. Творчі працівники та телерадіожурналісти можуть бути авторами телерадіопрограм, а також інших об'єктів авторського права згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про авторське право та суміжні права» та мати майнові та особисті немайнові права.

2.8.3. Згідно з Законом України «Про авторське право та суміжні права» Телерадіоорганізації забороняється:

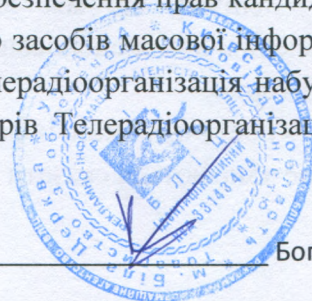
- вчиняти дії, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав, та їх майнові права;
- піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав,
- плагіат;
- вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського і суміжних прав;
- підроблення, заміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління.

2.8.4. Будь-які чужі думки подаються лише з належним посиланням на автора. Будь-які чужі ідеї реалізуються лише за згоди автора і з посиланням на автора ідеї. Ця ж норма стосується і внутрішніх робочих відносин співробітників.

2.9. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами.

2.9.1. Головним орієнтиром діяльності Телерадіоорганізації під час виборів є забезпечення права громадян на інформований, свідомий вибір. Разом з цим Телерадіоорганізація зобов'язана також дбати про забезпечення прав кандидатів та інших осіб, зокрема й права на рівні можливості доступу до засобів масової інформації та права на відповідь. Принцип редакційної незалежності Телерадіоорганізація набуває особливої важливості під час виборів, тому висвітлення виборів Телерадіоорганізацією має бути

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



правдивим, збалансованим і неупередженим. Журналісти мають особливо ретельно ставитися до дотримання цих принципів.

2.9.2. Всі кандидати, партії та блоки мають рівні можливості на доступ до засобів масової інформації. Телерадіоорганізація забезпечує кандидатам, партіям та блокам збалансоване висвітлення їхньої діяльності у програмах новин. Разом з цим, жоден кандидат, партія чи блок не має бути повністю позбавлений доступу до ефіру Телерадіоорганізації.

2.9.3. Право на відповідь кандидатам та іншим учасникам виборчого процесу повинне надаватися максимально швидко.

2.9.4. Телерадіоорганізація при оприлюдненні результатів опитувань громадської думки повинна щонайменше поширити таку інформацію: ідентифікувати організацію, що проводила опитування, організацію чи партію, що замовила та сплатила за проведення опитування, застосовану методологію, розмір вибірки, розмір похибки і дату проведення опитування.

Крім того, доцільно повідомити, що опитування вказує на стан громадської думки лише на момент його проведення.

2.9.5. Інформація про насильство, злочини, різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи та інвалідів), що може мати негативний вплив на дітей, про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами розповсюджується Телерадіоорганізацією відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.10. Вимоги до реклами та спонсорства.

2.10.1. Відносини, що виникають під час рекламної діяльності та спонсорства, регулюються Законом України «Про рекламу», «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та іншими нормативно-правовими актами, що є обов'язковими до виконання Телерадіоорганізацією.

2.10.2. У теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів.

У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору.

2.10.3. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом.

Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено законом.

2.10.4. Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, повинна бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або наприкінці програми, передачі.

2.10.5. Спонсор не має права впливати на зміст та час виходу в ефір програми, передачі або зміст матеріалів друкованого видання, які він спонсорує.

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

2.11. Вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками телерадіоорганізації товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

2.11.1. Не допускається прихована реклама та одержання творчими працівниками Телерадіоорганізації товарів та послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

2.11.2. Прихована реклама в інформаційних випусках та тематичних програмах є забороненою. Співробітникам Телерадіоорганізації забороняється брати матеріальні чи інші винагороди на стороні. Подарунки, послуги та пільги за оприлюднення або навпаки приховування певної інформації є несумісним з етичними принципами працівників Телерадіоорганізації і журналістики в цілому.

2.12. Обмеження щодо змісту інформації.

На території України в медіа та на платформах спільного доступу до відео забороняється поширювати:

1) заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, розв'язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України, інформацію, яка виправдовує чи пропагує такі дії;

2) висловлювання, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за національною, расовою чи релігійною ознакою;

3) висловлювання, що підбурюють до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб та груп осіб на основі етнічного та соціального походження, громадянства, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності або за іншою ознакою;

4) пропаганду або заклики до тероризму та терористичних актів, інформацію, що виправдовує чи схвалює такі дії;

5) фільми, розповсюдження та демонстрування яких заборонено відповідно до Закону України "Про кінематографію";

6) порнографічні матеріали, а також матеріали, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми, демонструють статеві відносини дітей, використовують образ дітей (візуальний запис образу дітей) у видовищних заходах сексуального чи еротичного характеру;

7) пропаганду вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

8) пропаганду жорстокого поводження з тваринами;

9) інструкції або поради щодо виготовлення, придбання або використання вибухових, наркотичних чи психотропних речовин;

10) інформацію, що заперечує або виправдовує злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створює позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки, виправдовує діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Особливості розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію радянських органів державної безпеки, регулюються Законом України "Про кінематографію";

11) інформацію, що містить символіку комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, крім випадків, передбачених Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";

12) інформацію, що містить пропаганду російського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, а також символіку воєнного вторгнення російського тоталітарного режиму, крім випадків, передбачених Законом України "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну";

13) інформацію, що принижує або зневажає державну мову;

14) інформацію, що заперечує або ставить під сумнів існування українського народу (нації) та/або української державності та/або української мови.

2.13. Право на відповідь та спростування.

2.13.1. Особа, яка вважає, що щодо неї було поширено відомості, які не відповідають дійсності (викладені неповно чи неточно) та принижують її честь, гідність чи ділову репутацію, має право вимагати спростування недостовірної інформації або реалізації права на відповідь.

2.13.2. Заяву про спростування або реалізацію права на відповідь має бути подано упродовж 20 днів з дня поширення відповідної інформації.

2.13.3. Заява про спростування або реалізацію права на відповідь має містити інформацію про заявника та його контактні дані, посилання на відповідну програму чи публікацію, що є предметом заяви, зокрема назву, дату та час оприлюднення (для онлайн-медіа - також електронну адресу), перелік тверджень та відомостей, які заявник вважає такими, що не відповідають дійсності, обґрунтування щодо недостовірності поширених відомостей та заподіяної шкоди честі, гідності чи діловій репутації особи. До заяви про спростування або реалізацію права на відповідь заявник відповідно повинен додати спростування або відповідь. Заяву про спростування має бути направлено за підписом заявника за адресою місцезнаходження суб'єкта у сфері медіа, яка зазначена в Реєстрі, або за кваліфікованим електронним підписом заявника на електронну адресу суб'єкта у сфері медіа, яка зазначена в Реєстрі.

2.13.4. Обсяг спростування або відповіді має бути достатнім для донесення позиції заявника і не може перевищувати обсяг поширеної інформації. У разі якщо обсяг спростування або відповіді перевищує обсяг поширеної інформації чи спростування або відповідь не обмежується коментуванням інформації, яку заявник вважає недостовірною, суб'єкт у сфері аудіовізуальних, друкованих або онлайн-медіа має запропонувати заявнику скоротити або змінити спростування або відповідь. Скорочення чи інші зміни у спростуванні або відповіді, поданих заявником, без його згоди не допускаються.

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



2.13.5. Телерадіоорганізація зобов'язана розглянути заяву та повідомити заявника про прийняте нею рішення упродовж 14 днів з дня її отримання.

2.13.6. Телерадіоорганізація має право відмовити в поширенні спростування або відповіді у таких випадках:

1) обсяг спростування або відповіді, який вимагає поширити заявник, перевищує обсяг поширеної інформації, а заявник відмовився скорочувати спростування або відповідь до обсягу, визначеного частиною четвертою цієї статті, або не відповів на таку пропозицію суб'єкта у сфері медіа;

2) інформація, яку вимагає поширити заявник, виходить за межі предмета, щодо якого надається спростування або відповідь, не обмежується спростуванням та/або коментуванням інформації, яку заявник вважає недостовірною, а заявник відмовився змінювати спростування або відповідь чи не відповів на таку пропозицію суб'єкта у сфері медіа;

3) спростування або відповідь містить висловлювання, що розпалюють ворожнечу чи ненависть, або іншу інформацію, поширення якої заборонено відповідно до чинного законодавства України;

4) поширення спростування або відповіді може призвести до порушення прав третіх осіб та/або пред'явлення правових вимог до суб'єкта у сфері аудіовізуальних, друкованих або онлайн-медіа з боку третіх осіб у судовому порядку;

5) якщо мова спростування або відповіді є іншою, ніж державна мова або мова інформації, щодо якої подається спростування або відповідь;

6) спростування або відповідь містить інформацію, що ображає честь, гідність ділову репутацію медіа або його працівників;

7) порушено строки, визначені цією статтею;

8) поширена інформація не стосується заявника;

9) заява не містить інформації, зазначеної у частині третій цієї статті.

2.13.7. Крім випадків, передбачених цією статтею, телерадіоорганізація має право відмовити в поширенні спростування з наданням обґрунтованої письмової відповіді, якщо:

1) поширена інформація є оціночними судженнями або він має достатні докази того, що поширена ним інформація відповідає дійсності, достатньо повно та точно відображає факти, про які йдеться;

2) поширена інформація є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів або повідомлень, публічної інформації державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб;

3) поширена інформація є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншим зареєстрованим медіа або медіа, щодо якого не існує вимог обов'язкової реєстрації, за наявності інформації про осіб, що здійснюють редакційний контроль, їх місцезнаходження та діючі контакти з посиланням на таке медіа.

2.13.8. У разі відсутності підстави для відмови спростування або відповідь поширюється у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня отримання відповідної заяви;

2.13.9. Поширення спростування або відповіді в аудіовізуальному медіа має відбуватися у строки, встановлені цією статтею, у випуску відповідної програми і у

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

спосіб, максимально наближений до способу поширення інформації, щодо якої надійшла заява про спростування або реалізацію права на відповідь.

У разі неможливості поширення спростування або відповіді у тій самій програмі спростування або відповідь поширюється у тому самому проміжку часу (годині) та в той самий день тижня, коли поширювалася відповідна програма, крім випадків, коли заявник надав згоду на поширення в інший час.

2.13.10. Спростування або відповідь поширюється безоплатно для заявника. Якщо інформація, щодо якої надійшла заява про спростування або реалізацію права на відповідь, поширювалася на платній основі, суб'єкт у сфері аудіовізуальних, друкованих або онлайн-медіа має право вимагати відшкодування завданої йому шкоди від замовника поширення такої інформації в порядку, встановленому законом.

2.13.11. Відповідь на відповідь не надається.

2.13.12. У спростуванні або відповіді має бути зазначено, яка інформація не відповідає дійсності (викладена неповно чи неточно), коли і в якій програмі чи публікації вона була поширена.



Директор

Богдан ЯРЕМЕНКО

3. Порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради організації

3.1. З метою забезпечення дотримання законодавства про засоби масової інформації та положень цього Редакційного статуту створюється і діє Редакційна рада Телерадіоорганізації. Редакційна рада є постійно діючим органом управління телерадіоорганізації. Редакційна рада є спеціальним наглядовим органом телерадіоорганізації.

3.2. Редакційна рада створюється у складі чотирьох осіб.

3.3. Половина складу Редакційної ради призначається власником телерадіоорганізації або уповноваженим ним органом, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації. Особи, які входять до складу Редакційної ради є її членами.

3.4. Редакційна рада діє шляхом проведення зборів, на яких приймаються рішення, відповідно до компетенції Редакційної ради. Чергові збори Редакційної ради скликає Голова Редакційної ради шляхом повідомлення усіх членів, позачергові збори скликаються Головою або Секретарем на вимогу не менше двох членів, протягом 5-ти днів з моменту вимоги, шляхом повідомлення усіх членів.

3.5. Головує на зборах Редакційної ради Голова, а за його відсутності Секретар. Рішення зборів підписує Голова та секретар, або усі члени, які були присутні на зборах.

3.6. Збори Редакційної ради є повноважними, якщо на них присутні не менше 4-х її членів. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Редакційної ради, які присутні на зборах.

3.7. Голова та Секретар обираються членами Редакційної ради на перших зборах, переобираються за потребою.

3.8. Голова у перерві між зборами представляє інтереси Редакційної ради перед телерадіоорганізацією та третіми особами, а за його відсутності Секретар.

3.9. На Редакційну раду телерадіоорганізації покладається:

- контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту;
- контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації;
- внесення на розгляд органів управління телерадіоорганізації питання про відсторонення від керівництва телерадіоорганізацією або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізацій, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.



Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

4. Склад, компетенція та відповідальність Творчого колективу

4.1. Творчий колектив Телерадіоорганізації складається з телерадіожурналістів, які виконують свої обов'язки в штаті або на позаштатних засадах. Збори Творчого колективу Телерадіоорганізації обирають половину складу редакційної ради Телерадіоорганізації.

4.2. Творчий колектив має право:

- проводити Збори Творчого колективу;
- обирати зі свого складу осіб, які представлятимуть інтереси Телерадіоорганізації з питань, що входять до компетенції Творчого колективу, перед третіми особами;
- використовувати в своїй діяльності об'єкти інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства України;
- на отримання інформації від державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, необхідної для здійснення своєї діяльності;
- відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації;
- через своїх представників – членів Ради – вносити на розгляд Зборів Редакційної ради питання та вимагати їх розгляду.

4.3. Телерадіожурналіст має право:

- 1) брати участь у зборах творчого колективу Телерадіоорганізації, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;
- 2) пропонувати кандидатури до складу Редакційної ради телерадіоорганізації, бути обраним до її складу;
- 3) звертатися до Редакційної ради Телерадіоорганізації щодо порушень прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телерадіоорганізації, порушень Редакційного статуту Телерадіоорганізації.

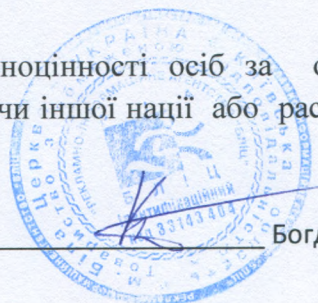
4.4. Творчий колектив зобов'язаний:

- 1) дотримуватися норм чинного законодавства України, положень Статуту Телерадіоорганізації, цього Редакційного статуту, локальних актів Телерадіоорганізації та стандартів професійної етики;
- 2) сприяти Телерадіоорганізації в здійсненні нею своєї діяльності;
- 3) не використовувати інформацію, що є комерційною таємницею/конфіденційною інформацією Телерадіоорганізації, відповідно до локальних актів Телерадіоорганізації.

4.5. Творчий працівник телерадіоорганізації зобов'язаний:

- а) дотримуватися програмної концепції телерадіоорганізації, керуватися її статутом;
- б) перевіряти достовірність одержаної ним інформації;
- в) не допускати поширення інформації:
 - поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом;
 - закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;
 - закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;
 - необґрунтованого показу насильства;
 - пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;

Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО



- трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
 - трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;
 - трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію";
 - трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім'ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер;
 - розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів;
 - пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
 - поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи;
 - здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність.
- г) не допускати випадків поширення в телерадіопрограмах відомостей, які порушують права і законні інтереси громадян, принижують їх честь і гідність;
- г) виконувати інші вимоги, які випливають із чинного законодавства України і статуту телерадіоорганізації та укладеного ним з телерадіоорганізацією трудового договору.

Дані обов'язки, поширюються також на позаштатних творчих працівників телерадіоорганізації.

У разі висунення творчого працівника телерадіоорганізації кандидатом на виборні посади він має рівні з іншими кандидатами права у використанні телебачення і радіомовлення.

Творчий працівник телерадіоорганізації не має права використовувати своє службове становище в інтересах кандидата на виборні посади, довіреною особою якого він є.



Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО

5. Обов'язки Телерадіоорганізації

5.1. Телерадіоорганізація зобов'язана:

- а) дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
- б) виконувати рішення Національної ради та судових органів;
- в) поширювати об'єктивну інформацію;
- г) не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших телерадіоорганізацій, функціонуванні засобів телекомунікацій;
- г) дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телерадіомовлення;
- д) попереджати телеглядачів про те, що її програми є платними;
- е) виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством;
- є) з повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів;
- ж) зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження, відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені;
- з) не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду;
- и) не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною. У разі якщо суд визнає, що поширення інформації про особисте життя громадянина не становить суспільної необхідності, моральна шкода та матеріальні збитки відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України;
- і) розмістити спростування поширеної інформації, визнаної недостовірною, наклепницькою тощо;
- ї) розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру власності за формою, встановленою Національною радою.

Директор



Богдан ЯРЕМЕНКО

6. Прикінцеві положення.

6.1. Редакційний статут затверджує власник телерадіоорганізації або уповноважений ним орган.

6.2. Редакційний статут телерадіоорганізації має бути оприлюднений.

6.3. Зміни і доповнення до даного статуту повинні бути затверджені власником телерадіоорганізації або уповноважений ним органом. Зміни можуть вноситися шляхом складання Редакційного статуту в новій редакції або шляхом викладення змін в додатках.



Директор _____ Богдан ЯРЕМЕНКО